Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCIÓN INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 14 DE JUNIO DE 2006
(BOE DE 27 DE JUNIO)

PROMOCION INTERNA 2006

PREGUNTA 1

El señor XXX realiza determinadas operaciones de venta por las cuales es sujeto pasivo del Impuesto Sobre el Valor Añadido. Lleva un libro registro de facturas expedidas, donde aparecen las relativas a las operaciones que realiza y en las cuales detalla:

- Las operaciones realizadas y la fecha de realización de las mismas.
- El importe de las operaciones.
- Los siguientes datos de identificación del destinatario: NIF, razón social y domicilio.

Se pregunta:

1. ¿Son suficientes estos datos?. ¿Falta alguno?. ¿En su caso, cuál?.
2. ¿Cómo deben ser llevados estos libros?

PREGUNTA 2

El señor XXX ha realizado operaciones de venta a un empresario que a su vez utiliza estos productos en su actividad empresarial. El señor XXX realiza tres ventas por importe de 2.500 euros, 1.750 euros y 2.000 euros, respectivamente, y entrega al empresario tres tiques en lugar de tres facturas como documento acreditativo de la venta.

Se pregunta:

1- ¿Es correcta esta actuación?. Razone la respuesta.
2- ¿En los tres casos?. Razone la respuesta.

PREGUNTA 3

¿Qué circunstancias pueden dar lugar a la interrupción justificada del cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación?.

PREGUNTA 4

¿Cuándo debe ser presentada una declaración censal de modificación?. Enumere los casos particulares de presentación que conozca.

PREGUNTA 5

DILIGENCIA

Siendo las 17,40 horas del 19 de noviembre del 2004 personado el agente tributario D. Carlos García, con NRP XXX , en la calle Desengaño nº 13, 2º con el fin de entregar comunicación de inicio de actuaciones a Dª Trinidad Martínez, con N.I.F. XXX, se hace constar los siguientes hechos:

Que personado en el domicilio arriba indicado, nos abre la puerta quien dice llamarse Azucena Sánchez M , manifestando que es hija de la interesada y que su madre está fuera, por lo que se le entrega a ella la comunicación, con la advertencia de su obligación de hacerla llegar a su destinataria

La presente diligencia se extiende por duplicado, uno de cuyos ejemplares se entrega a la compareciente que lo lee y lo firma en prueba de conformidad.

El compareciente — El actuario

Firma ilegible

Se pregunta:

1. El artículo 46.3 del Reglamento General de Inspección de los Tributos enumera los requisitos que han de reunir las diligencias. Enumere cuáles de estos requisitos figuran en la presente diligencia y cuáles no figuran en la misma.

2. ¿Cree usted que la persona a que se ha entregado la comunicación está según la Ley General Tributaria legitimada para recibirla?. Razone la respuesta.

ENUNCIADO COMÚN A LAS PREGUNTAS 6 y 7

A D. Manuel García García abogado, que ejerce su actividad profesional en el término municipal de Aranjuez (Madrid) donde tiene instalado su despacho, le ha sido solicitada por la Administración tributaria información sobre el importe de los honorarios satisfechos por Dª María Gómez Gómez en el año 2004. El requerimiento de la Administración tributaria se ha efectuado el 1 de marzo de

2005 e indica que D. Manuel García García había presentado en plazo la declaración anual de operaciones con terceros, modelo 347, en la que no figuraba la referida señora.

D. Manuel se niega a facilitar los datos, alegando que el requerimiento que le hace la Administración no lo ha suscrito el Inspector-Jefe, y que los datos solicitados afectan a la intimidad de la persona.

Paralelamente a lo anterior la Administración tributaria ha requerido al Banco de Depósitos S.A. los movimientos de la cuenta bancaria correspondientes al año 2004. petición que no ha sido atendida por la citada entidad alegando que ya presentó la relación de retenciones practicadas por intereses de cuentas bancarias.

PREGUNTA 6

Díganos en qué categoría encuadraría las actuaciones descritas. Desarrolle el concepto de este tipo de actuaciones.

PREGUNTA 7

Diga si es correcta la negativa del Sr. García a facilitar los datos requeridos. Razone la respuesta.

PREGUNTA 8

D. Elías García fallece repentinamente, sin haber hecho testamento el 31 de marzo de 19XX.

D. Elías tenía una empresa de prestación de servicios sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.

El 1 de julio se distribuye la herencia que se reparte entre los dos hijos de D. Elías.

Se pregunta:

1. ¿Quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a la liquidación del primer trimestre de 19XX?. ¿Quién deberá realizar el ingreso?.
2. ¿Quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al segundo trimestre de 19XX?.

PREGUNTA 9

Con fecha 20 de octubre de 2006, el sujeto pasivo "A" presenta dos solicitudes de aplazamiento por cada una de las siguientes autoliquidaciones:

1- La correspondiente al tercer trimestre del 2006 del modelo 300 del Impuesto sobre el Valor Añadido dentro del plazo voluntario de pago, no adjuntando a dicha solicitud la autoliquidación correspondiente, ni habiendo sido presentada anteriormente.

2- La correspondiente al segundo trimestre del 2006 del modelo 110 de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, adjuntando a la solicitud la autoliquidación.

Se pregunta:

1. ¿Cómo debería actuar la Administración Tributaria?
2. Referente a la petición de aplazamiento 1 (3T del modelo 300 del 2006) ¿Cuáles serían las implicaciones para el sujeto pasivo de dicha actuación?
3. Referente a la solicitud de aplazamiento 2 (2T del modelo 110), si se produjese la denegación del aplazamiento ¿Cuál sería el plazo de ingreso? ¿Procedería liquidar intereses de demora?
4. Explique, en general, el plazo de resolución en las solicitudes de aplazamiento y los efectos en caso de no resolver en plazo.

PREGUNTA 10

D. José Pérez, funcionario del Ministerio de Industria, adquirió una vivienda, previamente reformada, por 500.000 euros, a la inmobiliaria PACSA que le repercutió el 7% por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Un año después recibe en su domicilio trámite de audiencia y posterior liquidación provisional de la Administración Tributaria de su Comunidad Autónoma por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la compra del mismo inmueble, al tipo del 7%, al considerar que se trata de una segunda transmisión sujeta y exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transcurrido el plazo para interponer recurso, D. José solicita la suspensión de la deuda.

1. ¿Debe ser admitida dicha suspensión?
2. ¿Qué garantías debería aportar?
3. Transcurridos 6 meses el órgano competente de la Administración indica que el tributo procedente es Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ¿Cuál debe ser la actuación de cada una de las dos Administraciones implicadas?

PREGUNTA 11

En el ejercicio 2003, fruto de las actuaciones ejecutivas realizadas en la tramitación del expediente administrativo de apremio que se sigue contra el deudor Dña. Lucía Carrera resultó, entre otros, el embargo de un inmueble de su propiedad, que constituye su vivienda habitual. Por el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación se acordó la enajenación mediante subasta del bien embargado.

Del examen del expediente se desprende:

a) Al deudor se le notifico por la Unidad de Subasta una valoración para dicho inmueble de 24.000 euros. No mostrando su acuerdo con la misma, y dentro del plazo reglamentario, presenta valoración contradictoria, siendo esta de 28.000 euros.

b) De la certificación expedida por el Registrador de la Propiedad se conoce la existencia de una hipoteca constituida a favor del Banco en garantía de un préstamo de 6.000 euros, respondiendo el inmueble de dicho importe así como de los intereses de 2 años, quedando pendiente la cantidad

global de 3.308,66 euros. Dicha hipoteca es anterior a la anotación de embargo a favor de la Hacienda Pública.

Se pregunta:

1. ¿A quién habría que notificar obligatoriamente el acuerdo de subasta?
2. ¿Cuál sería el tipo de la subasta en primera licitación?. Motive tu respuesta.
3. ¿Qué sucede si, en primera licitación, el inmueble quedase sin adjudicar?

Celebrada la subasta, se inicia el trámite de adjudicación directa. ¿Cuál será el precio mínimo de adjudicación?

ENUNCIADO COMÚN A LAS PREGUNTAS 12, 13, 14 y 15

Notificada la providencia de apremio al deudor D. Juan Carlos Martín por importe de 31.521,80 euros, y transcurridos los plazos del articulo 62.5 de la Ley General Tributaria sin que se haya procedido a realizar el ingreso de las cantidades adeudadas, se procede a la investigación de bienes y derechos del deudor con el siguiente resultado:

a) Motocicleta propiedad el deudor.
b) Cuenta corriente nº 1: indistinta con su cónyuge.
   Cuenta corriente nº 2: mancomunada con su hijo.
   Cuenta corriente nº 3: a nombre del deudor.

c) Vivienda que constituye su domicilio, propiedad del deudor.
d) Imposición a plazo fijo en el Banco de Santander con vencimiento dentro de 7 meses, propiedad del ~~vendedor~~ deudor.

PREGUNTA 12

1. Según la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación ¿cuáles son los criterios aplicables para establecer el orden de prelación de los embargos?

2. En el caso que nos ocupa, determinar el orden de prelación de los bienes, conforme a lo establecido en el artículo 169 de Ley General Tributaria.

PREGUNTA 13

En cuanto al embargo de cuentas corrientes:

1. Teniendo en cuenta la titularidad de las cuentas corrientes nº 1 y 2 ¿Qué porcentaje del saldo existente en la mismas podrá ser embargado?.

2. Presentada diligencia de embargo de la cuenta corriente nº 3, resulta embargado el saldo existente por importe de 15.000 euros. No obstante, la Entidad bancaria no efectúa el ingreso en la cuenta restringida de Tesoro. ¿Qué actuaciones podrá llevar a cabo la Unidad de recaudación?.

3. ¿Cuál será el plazo de ingreso de la cuenta a plazo fijo?.

PREGUNTA 14

En el expediente ejecutivo seguido contra el deudor D. Juan Carlos Martín por importe de 31.521,80 €, se procede al embargo la cuenta corriente nº 3 cuya titularidad corresponde al deudor, donde se ingresa habitualmente su nómina.

1. Especialidad del embargo de las cuentas donde se abonen sueldos y salarios.
2. Cite el procedimiento de embargo de sueldos, salarios y pensiones.
3. Cantidades inembargables del sueldo, salario o pensión.

PREGUNTA 15

En el expediente ejecutivo seguido contra el deudor D. Juan Carlos Martín por importe de 31.521 ,80 €, se procede, con fecha 5/10/2006 al embargo de un inmueble, del que resulta ser titular según certificación registral expedida el 2 de octubre de 2006.

Dicho inmueble fue objeto de venta por el deudor a D. Pedro Domínguez, otorgándose escritura pública el 29 de septiembre de 2006, habiendo sido solicitada su inscripción en el Registro correspondiente.

1. ¿Qué acción podrá ejercitar D. Pedro Domínguez si lo que pretende es el levantamiento del embargo del inmueble?
2. Señala los requisitos de esa acción.
3. ¿Qué consecuencias tiene el ejercicio de dicha acción en el procedimiento de apremio seguido contra D. Juan Carlos Martín?